

Dr Witold Kilarski, PESEL: 75121101475

Jolanta Kilarska, PESEL: 75070615647

(małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej)

oraz w imieniu małoletniego syna Piotra Kilarskiego

adres zamieszkania (wspólny): os. Złota Podkowa 27 m. 9, 31-352 Kraków

tel.: 782 473 130 (W. Kilarski)

e-mail: witek.kilarski@gmail.com

Strona dokumentacyjna: <https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>

Kraków, 15 maja 2026 r.

Prokuratura Rejonowa

Kraków-Krowodrza

ul. Mogilska 17

31-542 Kraków

biuro.podawcze.prkra-kro@prokuratura.gov.pl

Zawiadamiający / Pokrzywdzony:

Dr Witold Kilarski, PESEL 75121101475

os. Złota Podkowa 27 m. 9, 31-352 Kraków

oraz w imieniu małoletniego: Piotr Kilarski

W związku ze sprawą: 4133-13.Ds.260.2026 (sprawa pokrewna)

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

z art. 231 § 1 i § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na bezprawnym dokonaniu zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych prowadzonych w mBank S.A. — w tym w szczególności na zajęciu rachunku bankowego małoletniego Piotra Kilarskiego — oraz doprowadzeniu tych rachunków do znacznego salda ujemnego (łącznie ok. 74 425 zł).

Stan faktyczny:

1. W dniu 14 maja 2026 r. ustaliłem — z aplikacji bankowej mBank — że dokonano zajęć na czterech moich rachunkach: eKonto (Witold Waldemar Kilarski) — saldo -18 421,30 zł; eKonto JUNIOR (Piotr Kilarski — małoletni) — saldo -18 402,62 zł; eKonto walutowe EUR — saldo -4 430,76 EUR; eKonto walutowe CHF — saldo -4 040,69 CHF.
2. Nie zostało mi doręczone żadne pismo komornicze, ani zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (art. 805 § 1 k.p.c.). Nie znam danych komornika, wierzyciela, ani tytułu wykonawczego.
3. Konto małoletniego Piotra Kilarskiego (rachunek JUNIOR) nie mogło — co do zasady prawnej — zostać objęte żadną egzekucją prowadzoną przeciwko mnie. Środki na tym koncie należą do małoletniego.

4. Mimo to konto małoletniego, na którym znajdowało się ok. 90 zł, zostało doprowadzone do salda –18 402,62 zł — co stanowi w istocie obciążenie małoletniego cudzym długiem oraz przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 § 1 k.k.) i działanie na szkodę interesu prywatnego.
5. Doprowadzenie rachunków do debetu (na kwoty przekraczające ok. 74 tys. zł) wykracza poza zakres zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego (art. 889 k.p.c.) i obejmuje wierzytelności z kredytu odnawialnego, których komornik nie ma prawa wykorzystać bez odrębnej podstawy (art. 8911 k.p.c.).
6. Zachodzi uzasadnione podejrzenie współdziałania pracownika/pracowników banku mBank S.A. — przy realizacji zajęcia rachunku małoletniego oraz aktywacji limitów debetowych — co może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) lub z art. 296 k.k. (niegospodarność). Działanie banku, polegające na uruchomieniu kredytu odnawialnego w imieniu Klienta na rzecz wierzyciela egzekucyjnego, wymaga osobnego wyjaśnienia.

Kwalifikacja prawna:

- art. 231 § 1 i § 2 k.k. — przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (komornik) i działanie na szkodę interesu prywatnego;
- art. 286 § 1 k.k. — doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (zaciągnięcie debetu/kredytu w cudzym imieniu);
- art. 207 § 1 lub art. 191 § 2 k.k. — alternatywnie, w zakresie skutków dla małoletniego;
- art. 304 k.p.k. (obowiązek zawiadomienia).

Wnoszę o:

1. wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie;
2. uznanie mnie oraz małoletniego Piotra Kilarskiego za pokrzywdzonych w sprawie;
3. zwrócenie się do mBank S.A. (ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa) o wskazanie: imienia i nazwiska komornika, kancelarii, sygnatury Km, wierzyciela, tytułu wykonawczego oraz dat realizacji zajęć i kwot pobranych;
4. zwrócenie się do kancelarii komorniczej o akta sprawy egzekucyjnej (po jej ustaleniu);
5. zabezpieczenie dowodów: zrzutów ekranu z systemu mBank, korespondencji z bankiem oraz historii rachunków;
6. rozważenie połączenia niniejszej sprawy ze sprawą o sygn. 4133-13.Ds.260.2026 prowadzoną w tutęjszej Prokuraturze (sprawy pokrewne — sygnalista NCN, kradzież środków, ataki na konta);
7. przedłożenie sprawy do Krajowej Rady Komorniczej i Rzecznika Dyscyplinarnego KRK z wnioskiem o wydalenie komornika z zawodu (art. 222 ust. 1 pkt 5 u.k.s.) — równolegle do postępowania karnego;
8. zabezpieczenie majątku komornika i mBank S.A. na poczet roszczeń cywilnych pokrzywdzonej rodziny (art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych — osobista odpowiedzialność majątkowa komornika).

Dane sprawy egzekucyjnej, struktura rachunków, wspólność majątkowa

Komornik prowadzący egzekucję: Krzysztof Przybyła, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy, kancelaria pod adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 112/8, 30-074 Kraków. Sygnatura sprawy: Km 834/26. Kwota faktycznie dochodzona w egzekucji według komunikatu mBank S.A.: 183,91 zł (sto osiemdziesiąt trzy złote 91/100).

To kluczowa okoliczność: kwota dochodzona w egzekucji wynosi 183,91 zł, natomiast komornik i mBank doprowadzili konta rodziny do łącznego zadłużenia ok. 74 425 zł — czyli przekroczyli kwotę egzekwowaną ok. 404-KROTNIE. Wpisanie 183 zł długu wprowadza rodzinę (w tym dziecko) w 74 tys. zł zadłużenia bankowego. To rażące naruszenie zasady proporcjonalności egzekucji (art. 7991 k.p.c., art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) i samodzielna podstawa do uchylenia czynności komornika oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i odszkodowawczej.

Wszystkie cztery rachunki, których dotyczy egzekucja, są prowadzone w mBank S.A. jako jeden zespół rachunków — jeden rachunek główny (wspólny rachunek małżeński Witolda Kilarskiego i Jolanty Kilarskiej) wraz z podkontami: eKonto JUNIOR (rachunek małoletniego syna Piotra Kilarskiego), eKonto walutowe EUR oraz eKonto walutowe CHF.

Małżonkowie Witold Kilarski i Jolanta Kilarska pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej (brak umowy o rozdzielności, brak orzeczenia sądu). Rachunek główny jest wspólnym rachunkiem małżonków (art. 51 Prawa bankowego), który przed zajęciem zawierał środki praktycznie zerowe — a środki, które na nim się pojawiały, w przeważającej części pochodziły z dochodów Jolanty Kilarskiej (nie dłużniczek).

Komornik dokonał zajęcia wspólnego rachunku małżeńskiego — BEZ uzyskania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika (art. 787 k.p.c.). Zgodnie z art. 7761 § 1 k.p.c. egzekucja z majątku wspólnego małżonków może być prowadzona tylko, gdy wierzyciel uzyskał odrębną klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Bez tej klauzuli zajęcie konta wspólnego jest niedopuszczalne. Jolanta Kilarska nie została wezwana do postępowania, nie doręczono jej żadnych pism, nie jest stroną żadnej egzekucji.

Zajęcie objęło również podkonto eKonto JUNIOR — rachunek małoletniego Piotra Kilarskiego, na którym znajdowało się 90 zł oszczędności dziecka. Saldo zostało doprowadzone do -18 402,62 zł — co oznacza, że zarówno komornik, jak i bank potraktowali konto dziecka jako konto dłużnika, dopuściwszy się rażącego naruszenia art. 891 § 1 k.p.c. (egzekucja z rachunku osoby trzeciej) oraz art. 8911 k.p.c. (uruchomienie debetu bez odrębnego zajęcia).

Skutki: pozbawienie środków do życia trzypersonalnej rodziny

Skutkiem opisanych, bandyckich w swojej istocie i bezprawnych czynności jest stan, w którym trójka osób — ja, moja żona Jolanta Kilarska oraz nasz dwunastoletni syn Piotr Kilarski — zostali z dnia na dzień pozbawieni wszelkich środków do życia. Konto wspólne małżeńskie zostało doprowadzone do salda -18 421,30 zł, rachunki walutowe do debetów łącznie ok. 38 tys. zł, konto naszego małoletniego syna — do salda -18 402,62 zł. Łącznie ok. 74 425 zł nieautoryzowanego, narzuconego nam zadłużenia.

Sytuacja, w której rodzina zostaje pozbawiona dostępu do własnych środków i jednocześnie wpisana w zadłużenie ponad 74 tys. zł, nie ma nic wspólnego z legalną egzekucją. To skazanie nas na nędzę i głód. Nie mamy z czego opłacić rachunków, nie mamy z czego kupić jedzenia dziecku, nie mamy z czego zapłacić czynszu. Mam uzasadnione podejrzenie, że działania te zostały wykonane celowo — aby uniemożliwić

nam egzystencję w Krakowie i sparaliżować zdolność prowadzenia równoległych procesów sądowych, w tym sprawy cywilnej z Laurą Bandurą-Morgan oraz spraw związanych z whistleblowingiem przeciwko Narodowemu Centrum Nauki. Pozbawienie środków to pozbawienie nas możliwości wynajęcia adwokata — czyli skuteczne wyeliminowanie nas z procesu.

Uderzenie obejmuje również osoby całkowicie postronne: moją żonę Jolantę, która nie ma nic wspólnego z moją działalnością sygnalisty ani z żadnymi moimi sprawami sądowymi, oraz mojego dwunastoletniego syna Piotra. Skierowanie egzekucji w rachunek dziecka i w rachunek niewinnej żony jest niczym innym, jak zbiorową odpowiedzialnością — instytucją obcą polskiemu i unijnemu porządkowi prawnemu, jawnie sprzeczną z art. 30, 31, 47, 64 i 72 Konstytucji RP oraz art. 7, 17, 24 Karty Praw Podstawowych UE.

KONTEKST: status sygnalisty i tło sprawy

Niniejsza sprawa nie jest, w mojej ocenie, rutynową egzekucją komorniczą. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z represją wobec sygnalisty (whistleblowera) — działającą w odpowiedzi na zawiadomienia, które złożyłem przeciwko funkcjonariuszom publicznym wysokiego szczebla.

Posiadam status sygnalisty w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. 2024 poz. 928) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937. Od 2020 r. dokumentuję publicznie korupcję w Narodowym Centrum Nauki — sprawa obejmuje m.in. byłego Dyrektora NCN prof. Zbigniewa Błockiego, Wicedyrektora NCN Marcina Lianę oraz prof. Babika z UJ. Materiał dowodowy (nagrania audio i wideo) jest opublikowany na stronie: <https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>

Złożyłem zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie sędziego Henrycha (sprawa II K 321/23/P), który — według posiadanych przeze mnie informacji — przyjął nieformalne świadczenie ("darowiznę") w okolicznościach, które uzasadniają kwalifikację z art. 228 k.k. CBA przekazało zawiadomienie do Prokuratury w Krakowie, która — zamiast wszcząć postępowanie z urzędu — wezwała mnie do złożenia formalnego zawiadomienia o przestępstwie. Co istotne: gabinet pani prokurator prowadzącej sprawę znajduje się w tym samym budynku, w którym orzeka sędzia Henrych — co stanowi oczywistą sytuację konfliktu interesu (art. 47 § 1 k.p.k. w zw. z art. 41 k.p.k.) i czyni bezstronne prowadzenie sprawy w Krakowie strukturalnie niemożliwe.

W ostatnich miesiącach moja rodzina padła ofiarą szeregu skoordynowanych ataków: kradzieży środków w bitcoinie w grudniu 2025 r., przejęcia dwóch kont Facebook, ataków na konta elektroniczne żony i niepełnoletniego syna. Sprawy prowadzą: Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza (sygn. 4136-O.Ko.53.2026 i 4133-13.Ds.260.2026) oraz Komenda Miejska Policji w Krakowie — IV Komisariat (MKZKD-40/26).

Oobecne, niewytłumaczone i bezprawnie wykonane zajęcia komornicze — dotyczące zwłaszcza rachunku bankowego mojego małoletniego syna — wpisują się we wzór nękania (harassment), który ma uciszyć sygnalistę. Nie znam ani komornika, ani wierzyciela, ani tytułu wykonawczego. Doprowadzono mnie do sytuacji, w której postępowanie zaczyna przypominać scenariusz „Procesu” Franza Kafki: jestem egzekwowany za nieznaną dług, na rzecz nieznanego wierzyciela, w oparciu o nieznaną tytuł, przez nieznanego komornika — i mam się temu sam bronić, w tygodniowym terminie, bez dostępu do akt.

Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie sygnalistów, działania odwetowe wobec sygnalisty są zakazane. W szczególności zakazane jest „nałożenie kary, w tym kary porządkowej, finansowej lub innej sankcji” oraz

„spowodowanie strat materialnych”. Bezprawne wszczęcie i wykonanie egzekucji wyczerpuje, w mojej ocenie, znamiona działań odwetowych w rozumieniu tej ustawy.

Załączniki:

- Wydruk salda rachunków z aplikacji mBank S.A. z dnia 14 maja 2026 r.
- Kopia korespondencji z mBank S.A. (po jej uzyskaniu).
- Link do dokumentacji sprawy whistleblowerskiej:
<https://ludvigboltzmann.github.io/KorupcjaNCN/>
- Akta spraw pokrewnych: 4136-0.Ko.53.2026, 4133-13.Ds.260.2026, MKZKD-40/26.

.....

Dr Witold Kilarski